

□ 「희망모아 수탁채권 관리업무 요강」 제36조에 따르면, 채무자 소유 발견재산에 대하여 집행권원이 있는 경우에는 본압류 강제 집행 등의 조치를 해야 되고,

○ 채무자 재산에 선순위 소유권 이전청구권 가등기가 설정되어 강제집행이 곤란한 경우에도, 가등기 후 10년의 제척기간이 도과¹⁾되었다면 가등기말소 청구 소송을 제기하여,

- 해당 소송에서 승소하게 된 경우에는 지체 없이 소유권 이전 청구권 가등기를 말소시킨 후 강제집행 등의 조치에 착수하여 채권을 회수하는 것이 타당함

□ 그런데, ◆◆◆◆◆부에서는 희망모아 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△) 소유 회수실익 있는 재산(회수가능액 11백만 원)²⁾에 대하여,

○ 가등기권자 ○○○이 실시한 2003. 1. 6. 매매예약 가등기는 2015. 12. 1 제척기간이 도과된 사실을 확인하고, 가등기 말소를 위해 2016. 3. 3. ▣▣지방법원에 가등기말소 청구 소송 (△△△가단△△△△△)을 제기한 결과,

1) (대법원 2003. 1. 10. 2000다26425) 매매의 일방예약에서 예약자의 상대방이 매매예약 완결의 의사표시를 하여 매매의 효력을 생기게 하는 권리, 즉 매매예약의 완결권은 일종의 형성권으로서 당사자 사이에 그 행사기간을 약정한 때에는 그 기간 내에, 그러한 약정이 없는 때에는 그 예약이 성립한 때로부터 10년 내에 이를 행사하여야 하고, 그 기간을 지난 때에는 예약 완결권은 제척기간의 경과로 인하여 소멸하고, 제척기간에 있어서는 소멸시효와 같이 기간의 중단이 있을 수 없음

2) 1. ◇◇◇도 ◇◇군 ◇◇면 ◇◇리 △△-△ 답 1,406㎡
 2. ◇◇◇도 ◇◇군 ◇◇면 ◇◇리 △△-△ 답 1,030㎡
 3. ◇◇◇도 ◇◇군 ◇◇면 ◇◇리 △△-△△ 답 1,215㎡

- 2016. 5. 19. 승소 판결을 득하였음에도, 감사일 현재까지 해당 판결문에 의한 가등기 말소 신청 및 강제집행 등의 조치를 취하지 않았음

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 희망모아 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△△) 소유 재산에 대한 소유권 이전청구권 가등기를 말소시킨 후,
 - 지체 없이 강제집행 등에 착수하여 11백만 원 상당의 채권을 회수하시기 바람. (시정)